온율 (溫律)

국가법령정보센터 실시간 법령 MCP 연동 · 계약서 특약 안심 진단서

문서번호: ONYUL-2026-805048
진단일자: 2026년 11월 2일

법무부·국토교통부 표준 주택임대차계약서 (보증부월세) 특약 정밀 진단 리포트

주택임대차보호법 제10조(강행규정) 및 대법원 표준 판례 대조 완료

종합 안심도
72점

위험 독소 조항	권리 보호 조항	법률 검토 기준
2건	2건	국가법령 MCP 대조

검출된 위험 독소 특약 및 수정 권장 대안 (2건)

[위험 #1] 보증금 반환 시기

수정 권고

계약서 원문: "특약 1항: 계약 만료 시 보증금은 다음 임차인이 입주한 후에 반환하기로 합의한다."

위험 사유: 보증금 반환은 계약 종료와 동시에 이루어져야 하는 임대인의 당연한 법적 의무(동시이행)입니다. 이를 다음 세입자 입주 조건에 묶는 것은 세입자에게 무한 대기를 강요하는 불리한 특약입니다.
서명 시 피해: 다음 세입자가 몇 달 혹은 몇 년간 들어오지 않으면 보증금을 돌려받지 못해 새로 이사 갈 집의 잔금을 치르지 못하고, 전세대출 연체 이자 폭탄을 맞거나 새 계약금을 몰수당하게 됩니다.

수정 권장 대안 특약:
"임대인은 계약 종료일에 임차인의 퇴거와 동시에 보증금 전액을 반환하며, 새 임차인의 입주 여부를 반환 조건으로 삼지 않는다."

[위험 #2] 차임·보증금 증액 한도

수정 권고

계약서 원문: "특약 3항: 물가상승률을 감안하여 차임은 매년 8%씩 정기 인상하기로 한다."

위험 사유: 주택임대차보호법 제7조는 임대료 증액 상한을 약정한 금액의 5% 이내로 엄격히 제한하며, 계약 후 1년 이내에는 증액을 금지하고 있습니다.
서명 시 피해: 매년 10% 등 집주인이 부르는 대로 과도한 주거비를 물어내야 하며, 감당하지 못할 경우 갑작스럽게 쫓겨나는 주거 불안에 시달리게 됩니다.

수정 권장 대안 특약:
"차임과 보증금의 증액은 주택임대차보호법 제7조에 따라 약정한 금액의 20분의 1 이내로 하며, 계약 후 1년 안에는 증액하지 않는다."

확인된 권리 보호 조항 (2건)

[보호 #1] 잔금·전입 다음 날까지 근저당 설정 금지

정상 반영

계약서 원문: "제2조 (담보권 설정 금지): 임대인은 잔금 지급일 다음 날까지 이 주택에 저당권 등 담보물권을 설정하지 아니한다."

임차인의 법정 권리를 보호하는 안전한 표준 조항이 정상 반영되어 있습니다.

[보호 #2] 원상복구 범위

정상 반영

계약서 원문: "제4조 (수선 및 원상복구): 임차인의 통상의 사용에 따른 마모(도배·장판 변색 등 자연 마모)는 원상복구 대상에서 제외한다(대법원 2005다51389)."

임차인의 법정 권리를 보호하는 안전한 표준 조항이 정상 반영되어 있습니다.

법적 효력 안내 (주택임대차보호법 제10조 강행규정):
"본 법에 위반된 약정으로서 임차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다."
계약서 특약란에 임차인에게 불리하게 기재된 조항은 서명 날인하더라도 법적으로 무효를 주장할 수 있으며, 상기 권장 대안 특약 문구로 공인중개사 및 임대인에게 변경을 요청하시기 바랍니다.